



COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del

20/09/2018

N.

54

OGGETTO: Approvazione Regolamento disciplinare del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del Comune.

L'anno duemiladiciotto, il giorno **20** del mese di **settembre** alle ore **19,25** nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito in seconda convocazione e in seduta ordinaria il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	BOSSONE ANTONIO	X		8	SCHITO LULANIA	X	
2	BOGLIONE ROSSANO SERGIO	X		9	GRASSO FRANCESCO		X
3	GRAZIANO GIUSEPPE	X		10	IOVINO FRANCESCO	X	
4	SINISCALCHI FLORISA	X		11	SCAFURO FELICE FIORE	X	
5	REGA UMBERTO	X		12	NAPPO FRANCESCO		X
6	BOSSONE IGNAZIO	X		13	CASTALDO ANTONIO	X	
7	CALIENDO AMEDEO	X					

PRESENTI N. 11 – ASSENTI N. 2

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Mariarosaria Pirone**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, previa constatazione del numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio - Sig. UMBERTO REGA -, assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del vigente Regolamento sul Consiglio Comunale, e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: : Approvazione Regolamento disciplinare del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente *Regolamento* ispirato ai principi della L. 07/08/1990, n. 241 e che detto regolamento necessita di un adeguamento in relazione alle successive norme integrative e modificative:

- L. 11/02/2005, n. 15, “*Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa*”;
- DPR 12/04/2006, n. 184, “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- L. 06/11/2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

Visto:

- Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”.
- Il D.Lgs. 14/03/2013, n.33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
- Le “**Linee guida** recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013” adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, allegate per stralcio in appendice alla bozza del regolamento che si va ad adottare, specie dove prevedono espressamente:

“ [...] **3.1. Adozione di una disciplina sulle diverse tipologie di accesso**

Considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, sembra opportuno suggerire ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:

1. *una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale;*
2. *una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico (“semplice”) connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;*
3. *una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato. Tale sezione dovrebbe disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato. Si tratterebbe, quindi, di:*
 - a) *provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;*
 - b) *provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.*

3.2. Adeguamenti organizzativi

Al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso si invitano le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative, quali, ad esempio, la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti. [...]

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'adozione di un nuovo regolamento comunale che tenga conto dell'evoluzione normativa citata e soprattutto di alcune delle indicazioni operative dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione** che risultano immediatamente applicabili a questa amministrazione;

Visto lo schema di *“Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del comune”* qui allegato quale parte integrante della presente deliberazione, unitamente alla modulistica esemplificativa;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso i pareri che si allegano:

- il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del settore finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Successivamente, con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

DI APPROVARE il *“Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del comune”* composto da n. 24 articoli e relativa modulistica esemplificativa, e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che:

1. il regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della presente deliberazione;
2. dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento si intende abrogata la propria precedente deliberazione con cui era stato adottato il *“Regolamento ai sensi della L. 241/90.”*, che pertanto perde ogni efficacia.

DI DISPORRE che sia data notizia dell'adozione del presente regolamento mediante affissione di un apposito manifesto e con ogni canale di comunicazione istituzionale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

attesa l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

PARERI DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO

a) Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Avv. Antonietta Caliendo)

b) Il Responsabile dei servizi Finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott. Antonio Bossone)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Umberto Rega

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Mariarosaria Pirone

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna al N. 712 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
F.to Sig.ra Sabata Venezia
Dalla Residenza Municipale, li 3/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Mariarosaria Pirone

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del T.U. 18/8/2000 n. 267.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Lauro, li 3/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Mariarosaria Pirone

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Addi 3/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Mariarosaria Pirone

Comune di Lauro

Provincia di Avellino

Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del comune

INDICE

Premessa:	2
Art. 1 – Principio generale di trasparenza.....	2
Art. 2 – Definizioni	2
Art. 3 – Oggetto del regolamento – responsabili per il diritto di accesso.....	2
PARTE PRIMA – Diritto di accesso civico e diritto di accesso generalizzato	3
Art. 4 – Accesso civico ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria – Amministrazione trasparente	3
Art. 5 – Accesso generalizzato ai dati non oggetto di pubblicazione.....	3
Art. 6 – Modalità di esercizio del diritto di accesso civico e di accesso generalizzato	3
Art. 7 – Presentazione dell'istanza e avvio del procedimento	4
Art. 8 – Consegna dei dati al richiedente, termine per l'adempimento e aggiornamento dell'amministrazione trasparente – responsabilità per le eventuali inadempienze riscontrate.....	4
Art. 9 – Rigetto dell'istanza manifestamente irricevibile	5
Art. 10 – Preavviso di rigetto e rigetto delle richieste di accesso civico, generalizzato e documentale	5
Art. 11 – Preventiva informazione ai controinteressati e loro diritti.....	5
Art. 12 – Differimento e limitazione del diritto di accesso civico, generalizzato e documentale.....	6
Art. 13 – Riesame ed eventuale tutela giurisdizionale o al difensore civico regionale di chi propone istanza e dei controinteressati	6
Art. 14 – Esclusioni e limiti all'accesso civico, all'accesso generalizzato e all'accesso documentale	6
Art. 15 – Responsabilità per il riutilizzo dei dati	8
PARTE SECONDA – Diritto di accesso documentale	9
Art. 15 – Oggetto del diritto di accesso documentale	9
Art. 16 – Rinvio alle disposizioni della parte prima del presente regolamento	9
Art. 17 – Oggetto del diritto di accesso documentale	9
Art. 18 – Soggetti legittimati al diritto di accesso documentale	10
Articolo 19 – Modalità di esercizio del diritto di accesso documentale.....	10
Art. 20 – Ufficio per l'accesso documentale e ufficio per i rapporti con il pubblico	10
Art. 21 – Accoglimento del diritto di accesso documentale – termini.	10
Art. 22 – Diritto di accesso dei consiglieri comunali.....	11
Art. 23 – Registro comunale degli accessi.....	11
Art. 24 – Norme e regolamenti abrogati, rinvio dinamico.....	12
Art. 25 – Pubblicità del regolamento	12

Premessa:

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, con cui si è provveduto ad abrogare ogni altro regolamento comunale incompatibile con la presente disposizione.

Art. 1 – Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti da questo comune, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse umane e finanziarie comunali.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato e d'ufficio, e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'attività di questa amministrazione comunale. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un comune aperto e al servizio del cittadino.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**diritto di accesso**", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "**accesso civico**", il diritto di accesso ai dati di pubblicazione obbligatoria nella sezione del sito internet istituzionale, nell'apposita sezione denominata "**Amministrazione trasparente**";
- c) per "**accesso generalizzato**", il diritto di accesso con le modalità dell'accesso civico a tutti i dati in possesso di questa amministrazione comunale, senza alcuna motivazione;
- d) per diritto di "**accesso documentale**", il diritto di accesso disposto dagli artt. 22 e seguenti della legge 08/08/1990, n. 241, disciplinato nella **parte seconda** del presente regolamento, sottoposto ad istanza debitamente motivata.
- e) per "**interessati**", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso documentale;
- f) per "**controinteressati**", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- g) per "**documento amministrativo**", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- h) per "**dato amministrativo**", si intende ogni documento e in genere ogni informazione in cui si è esplicitata l'attività di questa amministrazione comunale, senza alcuna distinzione tra banca dati informatica o semplice notizia o informazione in possesso di dipendenti o amministratori.
- i) per "**responsabilità per il riutilizzo dei dati**", la responsabilità civile, amministrativa e penale dell'utilizzo dei dati e dei documenti dal momento in cui escono dalla materiale disponibilità del comune.

Art. 3 – Oggetto del regolamento – responsabili per il diritto di accesso

1. Il presente regolamento, è adottato in attuazione:

- dei principi contenuti nella L. 07/08/1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni e/o integrazioni,
- dell'art. 10 del D.Lgs. 10/08/2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- del D.P.R. 12/04/2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"
- del D.Lgs. 14/03/2013, n.33 e smi "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- delle "**Linee guida** recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013" adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 e qui allegate per stralcio in appendice.

2. Il diritto di accesso, nel rispetto dei principi affermati dall'art. 97 della Costituzione e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e nello statuto comunale, è garantito a chiunque ne abbia interesse, allo scopo di attuare il principio di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa, nel contemperamento con il diritto alla riservatezza dei terzi.

3. Tutti i documenti, le informazioni e i dati di questo comune possono essere oggetto di accesso civico e accesso generalizzato, come meglio definiti all'articolo 2 e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.

4. Il **segretario comunale**, d'intesa con il responsabile della prevenzione alla corruzione e trasparenza (RPCT), qualora non siano la stessa persona, è responsabile della gestione delle attività comunali di **amministrazione trasparente** e ha il **potere sostitutivo** per ogni richiesta di **accesso civico**, **accesso generalizzato** e **accesso documentale**, in caso di inerzia dei responsabili dei settori, che sono i primi responsabili per ogni richiesta di accesso. A tal fine il segretario comunale, mediante ordine di servizio, deve dare tutte le direttive e, mediante proprie determinazioni, deve avvalersi di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

5. Le **limitazioni** al diritto di accesso, di qualsiasi tipo, sono solo quelle previste dalla normativa nazionale e quelle disposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante le proprie "**Linee guida**" ed esemplificate ed esplicitate nei seguenti articoli del presente regolamento.

6. Nessun amministratore e nessun dipendente di questo comune può opporre a qualunque cittadino cause ostative al diritto di accesso, di qualsiasi tipo, che non siano previste dalla normativa nazionale o dalle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

PARTE PRIMA – Diritto di accesso civico e diritto di accesso generalizzato

Art. 4 – Accesso civico ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria – Amministrazione trasparente

1. L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, mediante un'istanza di accesso civico.

Art. 5 – Accesso generalizzato ai dati non oggetto di pubblicazione

1. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da questo comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, mediante un'istanza di accesso generalizzato.

Art. 6 – Modalità di esercizio del diritto di accesso civico e di accesso generalizzato

1. L'esercizio del diritto di cui ai precedenti articoli del presente regolamento non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
2. Il diritto di accesso civico e di accesso generalizzato si attiva mediante apposita istanza, che identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
3. L'istanza può essere presentata sugli appositi moduli che si allegano al presente regolamento con la sola finalità esemplificativa [allegato 1 – a, b, c]; detta istanza sia che venga presentata con le modalità illustrate nel modulo allegato al presente regolamento, sia che venga presentata con modalità diverse, deve rispettare quanto prevede l'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
4. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.lgs. 07/03/2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale".

Art. 7 – Presentazione dell'istanza e avvio del procedimento

1. Di norma l'istanza deve essere depositata all'ufficio comunale di protocollo, che provvederà ad inserirla nei flussi documentali di questa amministrazione facendola pervenire al responsabile del settore competente per materia.
2. Mediante i flussi documentali interni, il responsabile di settore la trasmette, di norma al responsabile del procedimento che detiene i dati, le informazioni o i documenti, che provvederà o all'immediata evasione o, nel caso siano necessari approfondimenti istruttori, ad un apposito avvio del procedimento [allegato 2].
3. Nel caso in cui non sia chiaro il destinatario o sia necessario qualche approfondimento istruttorio l'istanza viene trasmessa al segretario comunale che decide tempestivamente, d'intesa con il responsabile della prevenzione alla corruzione e trasparenza (RPCT), qualora non siano la stessa persona, se attivare il proprio potere sostitutivo o se dare direttive ai responsabili di settore competenti.

Art. 8 – Consegna dei dati al richiedente, termine per l'adempimento e aggiornamento dell'amministrazione trasparente – responsabilità per le eventuali inadempienze riscontrate

1. L'esame dei documenti è gratuito.
2. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali, secondo le tariffe stabilite dall'apposito regolamento economale, va formalizzato con apposita nota, sottoscritta per ricevuta da parte dell'istante o notificata nei modi di legge [allegato 3].
3. Per la consegna dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, si deve prescindere da ogni informativa ai controinteressati.
4. La consegna o l'esame/consultazione diretta dei dati richiesti deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data in cui l'istanza è pervenuta al protocollo comunale. Il mancato rispetto dei termini va imputato all'ufficio e al relativo responsabile di settore che ha in carico l'istanza, mediante le risultanze dei flussi documentali interni.
5. Qualora i dati oggetto di accesso dovevano essere pubblicati nella sezione del sito istituzionale di amministrazione trasparente, il responsabile di settore con il provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso civico, dovrà disporre l'immediata pubblicazione dei dati. In caso di inerzia vi provvede il segretario comunale a norma dell'art. 7 comma 3 del presente regolamento e ne informa il responsabile della prevenzione alla corruzione e trasparenza (RPCT), qualora non siano la stessa persona.
6. A norma dell'articolo 43, comma 5 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini

dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, al sindaco e all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 9 – Rigetto dell'istanza manifestamente irricevibile

1. Se l'istanza di accesso civico, generalizzato o documentale risulta manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata va immediatamente rigettata, senza necessità di provvedere ad un preavviso di rigetto a norma dell'art. 10 del presente regolamento.
2. A norma dell'art. 2 della legge 07/08/1990, n. 241, l'istanza manifestamente irricevibile va rigettata con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. [*allegato 4*]
3. Vanno immediatamente rigettate le istanze relative ai procedimenti dello stato civile, per le quali l'accesso può essere attivato esclusivamente con le modalità dell'art. 450 del Codice Civile e degli articoli 107 e 108 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396.

Art. 10 – Preavviso di rigetto e rigetto delle richieste di accesso civico, generalizzato e documentale.

1. Qualora dal procedimento istruttorio avviato a seguito dell'istanza di cui agli articoli 6 e 7 risulti che la stessa debba essere rigettata con qualsiasi motivazione che non sia quella di cui all'art. 9, va notificato agli istanti un preavviso di rigetto a norma dell'art. 10 bis della legge 07/08/1990, n. 241. [*allegato 5*]
2. Il preavviso di rigetto di cui al comma precedente interrompe i termini del procedimento.
3. Dopo il decimo giorno dall'effettuata notifica a mezzo di consegna diretta nelle mani dell'istante, che ne dovrà firmare apposita ricevuta, o a seguito di effettuata consegna di apposita raccomandata o allo spirare dei termini di compiuta giacenza in caso di raccomandata non consegnata all'indirizzo dichiarato nell'istanza, i termini per l'evasione dell'istanza o del suo rigetto ricominciano a decorrere dall'inizio.
4. Il provvedimento di rigetto dopo la fase istruttoria deve essere debitamente motivato e deve dare conto delle risultanze istruttorie e delle susseguenti valutazioni relative al preavviso di rigetto di cui ai commi precedenti [*allegato 6*].

Art. 11 – Preventiva informazione ai controinteressati e loro diritti.

1. In caso di istanza di accesso civico, generalizzato o documentale contenente dati o documenti di interesse per terze persone fisiche o dall'evasione della quale si possa desumere l'esistenza di controinteressati, il procedimento va immediatamente sospeso con apposita notifica formale [*allegato 7*] a cui va allegata copia informale dell'istanza di accesso in questione.
2. Dopo il decimo giorno dall'effettuata notifica a mezzo di consegna diretta nelle mani dei controinteressati, che ne dovranno firmare apposita ricevuta, o a seguito di effettuata consegna di apposita raccomandata o allo spirare dei termini di compiuta giacenza in caso di raccomandata non consegnata all'ultimo indirizzo dichiarato dai controinteressati, i termini per l'evasione dell'istanza o del suo rigetto riprendono a decorrere da dove erano stati sospesi.
3. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
4. Il responsabile del procedimento entro i trenta giorni dalla data di protocollo dell'istanza, a cui vanno aggiunti i giorni di sospensione del termine di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà evadere la richiesta di accesso civico, generalizzato o documentale. Qualora dovesse ritenere di denegare l'istanza, dovrà previamente provvedere ad un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

5. Andr  esplicitata apposita motivazione sia nel caso di accoglimento che di rigetto dell'istanza a cui   seguita la notifica ai controinteressati e l'eventuale opposizione degli stessi.

Art. 12 – Differimento e limitazione del diritto di accesso civico, generalizzato e documentale

1. Qualora i dati o documenti, per cui sia stata attivato un procedimento di diritto di accesso civico, generalizzato e documentale, non siano immediatamente o integralmente disponibili per qualsiasi motivo, il rilascio o l'esame degli stessi sar  differito o limitato con apposita nota debitamente motivata [allegato 8].

Art. 13 – Riesame ed eventuale tutela giurisdizionale o al difensore civico regionale di chi propone istanza e dei controinteressati

1. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato pu  presentare richiesta di riesame e presentare ricorso al difensore civico con modalit  di cui ai commi seguenti.

2. Nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine alle istanze di accesso civico o generalizzato il richiedente pu  presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

3. Se l'accesso   stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, in conformit  con la disciplina legislativa in materia il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) deve inviare immediatamente apposita relazione unitamente alla richiesta di riesame, al **Garante per la protezione dei dati personali**, il quale deve pronunciarsi entro il termine di dieci giorni dalla richiesta a norma dell'art. 5 comma 7 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33; i termini sono sospesi fino al pronunciamento del Garante.

4. Il richiedente pu  altres  presentare ricorso al difensore civico della Regione Campania con ricorso previamente notificato a questa amministrazione nei modi di legge. Il difensore civico, a norma dell'art. 5 comma 8 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica a questa amministrazione nei modi di legge, che provveder  in relazione a quanto deciso ed ordinato.

5. Nei confronti di ogni provvedimento relativo all'accesso civico e generalizzato il richiedente e i controinteressati possono proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. 02/07/2010, n. 104.

Art. 14 – Esclusioni e limiti all'accesso civico, all'accesso generalizzato e all'accesso documentale

1. L'istanza di accesso civico o di accesso generalizzato o di accesso documentale   denegata, con apposito provvedimento debitamente motivato preceduto dal preavviso di rigetto a norma dell'art. 10 del presente regolamento, qualora ci  sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici e privati inerenti a:

- *la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;*
- *la sicurezza nazionale;*
- *la difesa e le questioni militari;*
- *le relazioni internazionali;*
- *la politica e la stabilit  finanziaria ed economica dello Stato;*
- *la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;*
- *il regolare svolgimento di attivit  ispettive;*
- *la protezione dei dati personali, in conformit  con la disciplina legislativa in materia;*
- *la libert  e la segretezza della corrispondenza;*
- *gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la propriet  intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.*
- *Gli atti dei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;*

- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;
- i certificati del casellario giudiziale, i certificati dei carichi pendenti ed in generale gli atti giudiziari relativi allo stato giuridico delle persone, rilasciati dagli uffici giudiziari all'Amministrazione o comunque utilizzati nell'ambito di procedimenti di competenza della stessa;
- gli atti di polizia giudiziaria e comunque gli atti e le informazioni provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
- i documenti riguardanti la descrizione progettuale e funzionale di edifici destinati all'esercizio dell'attività creditizia e l'installazione di impianti industriali a rischio, limitatamente alle informazioni la cui conoscenza può agevolare atti di furto, di sabotaggio o di danneggiamento.
- le certificazioni sanitarie, le cartelle cliniche, i verbali di commissioni mediche ed in generale i documenti riguardanti la salute delle persone;
- i documenti contenenti dati personali riguardanti interventi di assistenza sanitaria, di assistenza socio-economica, del servizio sociale, dei consultori familiari, degli istituti minorili, dei centri di igiene mentale, delle comunità terapeutiche ed istituti similari;
- i documenti contenenti dati personali riguardanti i dipendenti ed i rispettivi nuclei familiari, salvo quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria in amministrazione trasparente;
- i documenti contenenti dati personali e professionali riguardanti i dipendenti, utilizzati nell'ambito di procedimenti disciplinari, di procedimenti di valutazione del personale, di azioni di responsabilità e di ispezioni gerarchiche, salvo quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria in amministrazione trasparente;
- i documenti contenenti i dati sensibili di cui agli artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 196/2003.
- le domande di tariffe agevolate o di esenzione per servizi comunali prescolari, di mensa, di trasporto scolastico e similari, nonché i documenti allegati per la sola parte riguardante la vita privata delle persone in relazione a possibile stato di indigenza;
- le relazioni nei progetti educativi-riabilitativi (compresi i video) riguardanti portatori di handicap.
- Immagini dei bambini, adulti o anziani nell'ambito delle attività educative e assistenziali dell'ente in caso di attività specifica e fatte salve le riprese televisive, da effettuare comunque con le opportune cautele e nel rispetto della riservatezza e dignità della persone;
- accertamento di violazioni a norme amministrative per le parti che fanno riferimento alla vita privata altrui al diritto di riservatezza o a dati sensibili o parasensibili, salvo preventiva autorizzazione degli stessi interessati;
- progetti e atti che costituiscono espressione di attività intellettuale, non richiamati in provvedimenti amministrativi;
- atti idonei a rilevare l'identità di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge n. 194/78 sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
- rapporti con l'autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa o contabile o richieste di relazione di detti organi ove siano indicati nominativi per i quali si ipotizza la sussistenza di responsabilità amministrativa, civile, contabile o penale, limitatamente alle parti la cui conoscenza può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni;
- atti e registri riservati per legge

Sono altresì temporaneamente segreti fino alla conclusione del procedimento, per cui dovrà essere attivato il differimento di cui all'art. 12 del presente regolamento:

- gli atti relativi allo svolgimento dei concorsi sino all'approvazione della graduatoria finale. I concorrenti possono accedere agli atti concorsuali anche nel corso del procedimento;
- i pareri legali e consulenze fino a quando non sia conclusa la relativa pratica, secondo il disposto dell'art. 2 comma 1 lettere a) b) c) del DPCM n. 200 del 26.01.1996;
- gli atti preparatori dei procedimenti tributari;
- gli atti preparatori di atti di pianificazione e di programmazione.
- gli atti relativi agli appalti e alle aggiudicazioni per i quali l'accesso è disciplinato dal codice dei contratti pubblici

2. Al fine di una corretta motivazione del provvedimento di differimento, limitazione o rifiuto dell'accesso civico o dell'accesso generalizzato per i motivi indicati al comma precedente si dovrà fare apposito riferimento alle **"Linee Guida"** dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che vengono allegate per stralcio in appendice del presente regolamento.

Art. 15 – Responsabilità per il riutilizzo dei dati

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, dell'accesso generalizzato e dell'accesso documentale sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

2. Ogni uso o riuso degli stessi, dal momento in cui i dati non sono più nella disponibilità del comune, è rimesso alla piena responsabilità amministrativa, civile e penale degli utilizzatori.

3. A tal proposito con il presente regolamento si diffida pubblicamente chiunque che, avendo ricevuto o ottenuto a seguito di procedimenti qui previsti, dati o documenti del comune di Lauro, li utilizzi per finalità difformi o illegittime.

4. Tra le attività vietate per le quali questa amministrazione diffida chiunque, al fine di evitare la propria responsabilità amministrativa, civile e penale, c'è la presentazione degli stessi documenti, dati o atti amministrativi in qualsiasi grado di giudizio, di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, quando gli stessi atti e documenti siano stati richiesti per finalità diverse dalla tutela giurisdizionale dei diritti.

PARTE SECONDA – Diritto di accesso documentale

Art. 15 – Oggetto del diritto di accesso documentale

1. Per diritto di accesso documentale, ai fini del presente regolamento, si intende:

- a) **Accesso ordinario:** a favore dei cittadini che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; previsto dagli articoli 22 e seguenti della **L. 07/08/1990 n. 241** "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".
- b) **Accesso del consigliere comunale:** previsto dall'articolo 43 del **D.Lgs. 18/08/2000 n. 267**: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".
- c) **Accesso ai propri dati personali:** detenuti da questo comune in una banca dati cartacea o informatica, previsto dall'articolo 7 del **D.Lgs. 30/06/2003 n. 196**: "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".
- d) **Accesso dell'avvocato ai dati della PA per le indagini difensive:** previsto dal **Codice di Procedura Penale: Art. 391-quater**, "*Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione*".
- e) **Accesso ambientale:** previsto dall'art. 3 del **D.Lgs. 19/08/2005 n. 195**, "*Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*".
- f) **Accesso sugli appalti:** previsto dall'art. 53 del **D.Lgs. 18/04/2016 n. 50**, cosiddetto: "*Nuovo codice degli appalti*".
- g) Ogni altro diritto di accesso ai documenti e atti di questa amministrazione che si basi su presupposti e condizioni diversi da quelli dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato e sia subordinato ad una istanza debitamente motivata al fine di tutelare una situazione giuridicamente tutelata.

Art. 16 – Rinvio alle disposizioni della parte prima del presente regolamento

Sono applicabili all'accesso documentale gli articoli del presente regolamento dettati a disciplina dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato ed in particolare:

- **Art. 2** – Definizioni
- **Art. 3** – Oggetto del regolamento – responsabili per il diritto di accesso
- **Art. 7** – Presentazione dell'istanza e avvio del procedimento
- **Art. 10** – Preavviso di rigetto e rigetto delle richieste di accesso civico, generalizzato e documentale.
- **Art. 11** – Preventiva informazione ai controinteressati e loro diritti.
- **Art. 12** – Differimento e limitazione del diritto di accesso civico, generalizzato e documentale
- **Art. 13** – Riesame ed eventuale tutela giurisdizionale o al difensore civico regionale di chi propone istanza e dei controinteressati
- **Art. 14** – Esclusioni e limiti all'accesso civico, all'accesso generalizzato e all'accesso documentale
- **Art. 15** – responsabilità per il riutilizzo dei dati

Art. 17 – Oggetto del diritto di accesso documentale

1. Il diritto di accesso documentale ha per oggetto i documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti dal Comune di Lauro al momento della richiesta e si intende realizzato attraverso il deposito, l'esame, l'estrazione di copia o altra forma di pubblicità degli atti e dei documenti, richiesti dall'interessato.

2. Tale diritto è esercitabile fino a quando il Comune di Lauro ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

3. Non sono accessibili, con queste modalità, ma solo con le modalità dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato, le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo.

4. Non sono ammissibili istanze di accesso documentale preordinate a un controllo generalizzato dell'operato del Comune di Lauro, per la quale finalità sono dettate le norme di legge e le disposizioni di questo regolamento relative all'accesso civico e all'accesso generalizzato.

Art. 18 – Soggetti legittimati al diritto di accesso documentale

1. Chiunque sia titolare di un interesse qualificato, diretto, concreto ed attuale alla conoscenza degli atti richiesti, determinato da una situazione giuridicamente tutelata, ha diritto di accedere alla documentazione amministrativa detenuta dal Comune di Lauro, anche se riferita ad attività svolta da istituzioni, aziende speciali, soggetti gestori di pubblici servizi.

2. La nozione di interesse giuridicamente tutelato va intesa in senso più ampio rispetto a quello dell'interesse all'impugnazione, caratterizzato dall'attualità e concretezza dell'interesse medesimo, e consente la legittimazione all'accesso a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.

Articolo 19 – Modalità di esercizio del diritto di accesso documentale

1. Per avviare il procedimento del diritto di accesso documentale va presentata apposita istanza con le medesime modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento. L'istanza dovrà in più essere debitamente motivata al fine di permettere al responsabile del settore di valutare la legittimazione attiva dell'istante a mente dell'art. 18 del presente regolamento.

2. Le modalità di presentazione dell'istanza e di avvio del procedimento (*art.7 del presente regolamento*), del preavviso di rigetto e del rigetto dell'istanza (*art.10 del presente regolamento*), della preventiva informazione ai controinteressati e del contraddittorio che ne dovesse seguire (*art. 11 del presente regolamento*), del differimento e della limitazione del diritto di accesso documentale (*art. 12 del presente regolamento*), della richiesta di riesame o del ricorso al difensore civico e al TAR (*art. 13 del presente regolamento*) e della responsabilità per il riutilizzo dei dati e documenti ottenuti (*art. 15 del presente regolamento*), si svolgono con le medesime modalità dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato.

3. I termini per denegare l'istanza di accesso documentale dipendono dalla motivazione dichiarata nell'istanza, per la quale andrà fatta apposita istruttoria ponendo in relazione la motivazione stessa, i diritti dei controinteressati e le relative contromotivazioni, le cause ostative di legge e quelle previsti dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 20 – Ufficio per l'accesso documentale e ufficio per i rapporti con il pubblico

1. Non avendo il Comune di Lauro istituito formalmente né l'ufficio per l'accesso documentale né l'ufficio per i rapporti con il pubblico <(URP) le funzioni per il diritto di accesso documentale sono esercitate con le stesse modalità dell'esercizio del diritto di accesso civico e accesso generalizzato, come già dettagliato al precedente art 7 del presente regolamento.

Art. 21 – Accoglimento del diritto di accesso documentale – termini.

1. I soggetti di cui all'art. 20 del presente regolamento, una volta esperita la fase istruttoria, qualora lo ammettano all'accesso, avviseranno tempestivamente chi ha fatto l'istanza.

2. L'esame dei documenti è gratuito.

3. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali, secondo le tariffe stabilite dall'apposito regolamento economico, va formalizzato con apposita nota, sottoscritta per ricevuta da parte dell'istante o notificata nei modi di legge. [allegato 3]

4. Per la consegna dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, quali deliberazioni, determinazioni, ordinanze e atti simili, si deve prescindere da ogni informativa ai controinteressati.

5. La consegna o l'esame/consultazione diretta dei dati richiesti deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data in cui l'istanza è pervenuta al protocollo comunale. Il mancato rispetto dei termini va imputato all'ufficio e al relativo responsabile di settore che ha in carico l'istanza, mediante le risultanze dei flussi documentali interni.

Art. 22 – Diritto di accesso dei consiglieri comunali

1. In relazione al disposto dell'art. 43 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. La richiesta non può essere indeterminata, ma deve consentire una sia pur minima identificazione dei documenti che si intendono consultare, non essendo dovuta opera di ricerca e di elaborazione. La richiesta di accesso può riguardare solo atti adottati fino a quel momento e non atti futuri.

3. Il consigliere non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, ma è sufficiente che dichiari l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni richieste per l'espletamento del mandato.

4. Il diritto di accesso è esteso anche alla documentazione relativa agli accertamenti tributari, nonché all'elenco dei contribuenti cui è stato accordato uno sgravio totale o parziale in merito ai suddetti accertamenti.

5. L'esercizio del diritto di cui al comma 1, nel periodo che intercorre dalla convocazione alla riunione del consiglio, in relazione a notizie ed informazioni correlate agli affari iscritti all'ordine del giorno, avviene in maniera immediata alla richiesta anche verbale, al responsabile del procedimento e può essere eccezionalmente differito, purché in termini in ogni caso utili, solo per gravi motivi relativi al funzionamento dell'ufficio. In tale occasione e con le stesse modalità, i consiglieri possono esercitare il diritto di accesso mediante l'esame dei documenti, comunque attinenti agli affari dell'ordine del giorno che non siano contenuti nei relativi fascicoli in visione.

6. Non può essere inibito, ai consiglieri comunali l'esercizio del diritto di accesso agli atti interni, ai documenti dichiarati riservati, agli atti preparatori.

7. Non è consentito ai consiglieri comunali l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del mandato.

8. Il rilascio ai consiglieri di copia degli atti e dei documenti è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e di qualsiasi altro diritto.

9. Sulle fotocopie e sulle scansioni dei documenti rilasciate ai consiglieri comunali, per atti non contenuti nei fascicoli delle deliberazioni, può essere impresso un timbro con dicitura **"COPIA AD USO DI CONSIGLIERE COMUNALE"**

10. Qualora particolari disposizioni di legge prevedano che gli atti e documenti devono essere visti e utilizzati solo da chi esercita determinate funzioni, deve essere opposto rifiuto scritto da parte del responsabile del trattamento di detti atti o documenti.

Art. 23 – Registro comunale degli accessi

A norma del capitolo 9 lettera c) della Deliberazione n. 1309 del 28/12/2016 dell'ANAC è istituito "**Il registro comunale degli accessi**", con il seguente contenuto:

1) Tipo di accesso:

- *Civico*
- *Generalizzato*
- *Documentale*

2) Riferimenti dell'istanza

- *Numero protocollo*
- *Data*
- *Oggetto (Indicare con le sole iniziali i nomi delle persone fisiche a tutela dei dati personali)*

3) Riferimenti del provvedimento finale

- *Numero protocollo*
- *Data*
- *Definizione*
- *Irricevibile (art. 2 L.241/1990)*
- *Accoglimento previa notifica ai controinteressati*
- *Accoglimento semplice*
- *Accoglimento con differimento o limitazione*
- *Accoglimento dopo preavviso di rigetto*
- *Rigetto previo preavviso di rigetto*

4) Istanza di riesame

In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti

5) Provvedimento del giudice o del difensore civico

In caso di riesame negativo e successivo ricorso

Il registro comunale degli accessi sotto la responsabilità del segretario comunale, va aggiornato e pubblicato in "Amministrazione Trasparente" nella sezione *Altri contenuti/Accesso Civico*, ogni sei mesi.

Art. 24 – Norme e regolamenti abrogati, rinvio dinamico

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento e sono abrogate tutte le norme regolamentari e le disposizioni con esso contrastanti.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali; nelle more del procedimento per la formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata di carattere statale o regionale.

Art. 25 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, deve essere pubblicata sul sito istituzionale del comune nella sezione di "*amministrazione trasparente*".

Allegato 4

Comune di Lauro
Provincia di Av

Istanza dell'accesso civico

Luogo e data

Al comune

di

Io sottoscritto/a nato/a il

in (comune di nascita) e residente

in (comune di residenza)

CHIEDO DI

Ricevere documenti e comunicazioni relative alla presente istanza in Via

n. civ. CAP Comune Tel

Cell. e-mail/PEC

- ☐ avere il link o l'indicazione di dove reperire sul sito comunale i seguenti documenti che, a norma del d.lgs. 33/2013 codesta amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare nell'apposita sezione del sito comunale denominata "**amministrazione trasparente**"
- ☐ Poter consultare i seguenti documenti, che dovrebbero essere pubblicati nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "**amministrazione trasparente**":
- ☐ Poter avere copia dei seguenti documenti, che dovrebbero essere pubblicati nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "**amministrazione trasparente**":

[Inserire qui la sommaria descrizione dei documenti che si stanno ricercando]

.....
.....

Chiedo anche di essere informato quando l'adempimento della pubblicazione sarà eseguito da codesto comune rispetto ai documenti indicati che avrebbero dovuto essere già pubblicati in che non fanno parte di "**amministrazione trasparente**".

Allego fotocopia non autenticata di un mio documento di identità e i seguenti documenti:

.....

Distinti saluti.

.....
(FIRMA)

Ai sensi dell'art. 38, d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

FIRMATA DAL DICHIARANTE II MIA PRESENZA Il L'ADDETTO 	SI ALLEGA FOTOCOPIA: CARTA D'IDENTITÀ PASSAPORTO PATENTE
--	---

Allegato 1

Comune di Lauro
Provincia di Av

Istanza dell'accesso documentale

Luogo e data

Al comune

di

Io sottoscritto/a nato/a il

in (comune di nascita) e residente

in (comune di residenza)

CHIEDO DI

Ricevere documenti e comunicazioni relative alla presente istanza in Via

n. civ. CAP Comune Tel

Cell. e-mail/PEC

☐ Poter consultare i seguenti documenti:

☐ Poter avere copia dei seguenti documenti:

[Inserire qui la sommaria descrizione dei documenti che si stanno ricercando]

.....
.....

DICHIARO CHE

la presente richiesta di accesso documentale è motivata dal seguente interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai suddetti documenti:

[Inserire qui la motivazione logico giuridica che giustifica l'istanza di accesso documentale]

.....
.....

Allego fotocopia non autenticata di un mio documento di identità e i seguenti documenti:

.....

Distinti saluti.

.....
(FIRMA)

Ai sensi dell'art. 38, d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

FIRMATA DAL DICHIARANTE
II MIA PRESENZA

Il

L'ADDETTO

SI ALLEGA FOTOCOPIA:

CARTA D'IDENTITÀ

PASSAPORTO

PATENTE

.....

Aligelo L

Comune di Lauro
Provincia di Av

Istanza dell'accesso generalizzato

Luogo e data

Al comune

di

Io sottoscritto/a nato/a il

in (comune di nascita) e residente

in (comune di residenza)

CHIEDO DI

Ricevere documenti e comunicazioni relative alla presente istanza in Via

n. civ. CAP Comune Tel

Cell. e-mail/PEC

- ☐ Poter consultare i seguenti documenti, ulteriori a quelli che devono essere pubblicati nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "**AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**":
- ☐ Poter avere copia dei seguenti documenti, ulteriori a quelli che devono essere pubblicati nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "**AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**":

[Inserire qui la sommaria descrizione dei documenti che si stanno ricercando]

.....
.....

Allego fotocopia non autenticata di un mio documento di identità e i seguenti documenti:

.....

Distinti saluti.

.....
(FIRMA)

Ai sensi dell'art. 38, d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

FIRMATA DAL DICHIARANTE II MIA PRESENZA // L'ADDETTO 	SI ALLEGA FOTOCOPIA: CARTA D'IDENTITÀ PASSAPORTO PATENTE
--	---

Comune di Lauro

Provincia di Avellino

Prot. n.

Li,

Alla cortese attenzione di:
(Richiedente l'accesso)

.....

OGGETTO: Avvio del procedimento conseguente all'istanza di accesso.

In relazione alla istanza di accesso che la SV ha presentato a questo ufficio con nota del
assunta al protocollo comunale con n. in data questo ufficio, comunica che l'istanza
non può essere evasa immediatamente in quanto richiede un'adeguata istruttoria preliminare.

Con questa nota si dà pertanto avvio formale al procedimento teso all'istruttoria di detta istanza.

Il termine in cui il procedimento si concluderà, salvo sospensioni ed interruzioni che saranno debitamente
notificate, è di trenta giorni decorrenti dalla data di assunzione al protocollo comunale.

Responsabile del procedimento è; per informazioni

Distinti saluti.

.....

(.....)

Per ricevuta della presente nota:

Data di ricezione

Firma dell'istante

Comune di Lauro

Provincia di Avellino

Prot. n.

Li,

Alla cortese attenzione di:
(Richiedente l'accesso)

.....

OGGETTO: Accoglimento della istanza di accesso.

In relazione alla istanza di accesso che la SV ha presentato a questo ufficio con nota del
assunta al protocollo comunale con n. in data questo ufficio, comunica che l'istanza
è accolta e i dati e documenti richiesti sono:

☐ già accessibili sul sito istituzionale: www..... alla voce "amministrazione
trasparente".

Il/i link ipertestuale/i diretto/i ai documenti è/sono i seguente/i: www.....

☐ già disponibili in visione presso l'ufficio aperto al pubblico nei seguenti
orari:

☐ già disponibili in copia presso l'ufficio aperto al pubblico nei seguenti orari:
..... previo pagamento delle seguenti spese: €
a titolo di rimborso spese;

Avverso questo provvedimento la SV e chiunque ne avesse titolo è ammesso, con le modalità previste artt. 5
e seg. del D.lgs. 14/03/2013, n. 33, a fare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza comunale: [riferimenti].

È anche ammesso un ricorso:

☐ al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

☐ al difensore civico comunale [se istituito, altrimenti la competenza è attribuita al difensore civico
competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore].

Responsabile del procedimento è; per informazioni

Distinti saluti.

.....
(.....)

Per ricevuta della presente nota:

Data di ricezione

Firma dell'istante

Comune di Lauro

Provincia di Avellino

Prot. n.

Li,

Alla cortese attenzione di:

(Richiedente l'accesso)

.....

OGGETTO: Manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della istanza di accesso.

In relazione alla istanza di accesso che la SV ha presentato a questo ufficio con nota del assunta al protocollo comunale con n. in data questo ufficio, comunica che l'istanza è definitivamente respinta in quanto, a norma dell'art. 2 della legge 241/1990 risulta essere irricevibile o/e inammissibile o/e improcedibile o/e infondata per i seguenti motivi:

.....
.....

Avverso questo provvedimento la SV e chiunque ne avesse titolo è ammesso, con le modalità previste artt. 5 e seg. del D.lgs. 14/03/2013, n. 33, a fare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza comunale: **[riferimenti**].

È anche ammesso un ricorso:

- al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- al difensore civico comunale **[se istituito, altrimenti la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore]**.

Responsabile del procedimento è; per informazioni

Distinti saluti.

.....
(.....)

Per ricevuta della presente nota:

Data di ricezione

Firma dell'istante

Comune di Lauro

Provincia di Avellino

Prot. n.

LI,

Alla cortese attenzione di:
(Richiedente l'accesso)

.....

OGGETTO: Preavviso di rigetto della istanza di accesso a norma dell'art. 10bis della legge 241/1990.

In relazione alla istanza di accesso che la SV ha presentato a questo ufficio con nota del
assunta al protocollo comunale con n. in data questo ufficio, comunica che l'istanza è
configurabile come istanza di:

- ☐ accesso civico,
- ☐ accesso generalizzato
- ☐ accesso documentale

A norma dell'art. 10 bis della legge 241/1990 (vedi nota) questa amministrazione comunica che intende non
accogliere l'istanza per i seguenti motivi:

.....

- La SV nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento di questa nota potrà far pervenire delle
controdeduzioni a quanto comunicato. Nel frattempo i termini per la conclusione di questo
procedimento di accesso sono interrotti e ricominceranno a decorrere interamente (30 giorni) dal
momento in cui le suddette controdeduzioni saranno assunte dal protocollo comunale.

Responsabile del procedimento è; per informazioni

Distinti saluti.

.....

(.....)

Per ricevuta della presente nota:

Data di ricezione

Firma dell'istante

Comune di Lauro

Provincia di Avellino

Prot. n.

Li,

Alla cortese attenzione di:
(Richiedente l'accesso)

.....

OGGETTO: Definitiva comunicazione di accoglimento o non accoglimento dell'istanza di accesso civico.

In relazione alla istanza di accesso che la SV ha presentato a questo ufficio con nota del
assunta al protocollo comunale con n. in data a cui i controinteressati in risposta alla
nostra nota del

- ☐ Non hanno fatto seguire alcuna comunicazione
☐ Hanno fatto seguire le proprie deduzioni ostative con nota acquisita in data al
n. di protocollo comunale;

Visto che in risposta alla nostra nota del (inserire gli estremi della nota di preavviso):

- ☐ Non è seguita alcuna comunicazione nei termini,
☐ È seguita la sua nota acquisita in data al n. di protocollo comunale,
☐ È seguita la sua nota acquisita in data al n. di protocollo comunale, fuori dai
termini previsti, ma comunque prima che questo ufficio emanasse il rigetto definitivo

questo ufficio, comunica che l'istanza è

☐ **accolta e i dati e documenti sono**

☐ già accessibili sul sito istituzionale: www..... alla voce
"amministrazione trasparente". Il/i link ipertestuale/i diretto/i ai documenti è/sono i seguente/i:
www.....

☐ già disponibili in visione presso l'ufficio aperto al pubblico nei seguenti
orari:

☐ già disponibili in copia presso l'ufficio aperto al pubblico nei seguenti orari:
..... previo pagamento delle seguenti spese: €
..... a titolo di rimborso spese;

☐ **respinta per i seguenti motivi:**

.....
.....
.....

Avverso questo provvedimento la SV e chiunque ne avesse titolo è ammesso, con le modalità previste artt. 5
e seg. del D.lgs. 14/03/2013, n. 33, a fare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza comunale: [riferimenti].

E' anche ammesso un ricorso:

- al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- al difensore civico comunale [se istituito, altrimenti la competenza è attribuita al difensore
civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore].

Responsabile del procedimento è; per informazioni

Distinti saluti.

.....
(.....)

Per ricevuta della presente nota:

Data di ricezione

Firma dell'istante

Comune di Lauro

Provincia di Avellino

Prot. n.

Li,

Alla cortese attenzione di:

(Richiedente l'accesso)

.....

OGGETTO: Notifica ai controinteressati di avvenuta richiesta di accesso.

È pervenuta a questo ufficio la richiesta di accesso ai documenti amministrativi che si allega in copia.

A parere di questa amministrazione detta istanza è configurabile come istanza di:

- ☐ accesso civico,
- ☐ accesso generalizzato
- ☐ accesso documentale

Questo ufficio è tenuto a darne comunicazione ai controinteressati che hanno facoltà di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della presente, una motivata opposizione scritta alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine, questo ufficio provvederà in merito alla richiesta di accesso anche prescindendo dalle deduzioni dei controinteressati.

Per eventuali informazioni chi ha fatto istanza e i contro interessati possono rivolgersi a

..... (Ufficio),
durante il seguente orario di ricevimento

Responsabile del procedimento è; per informazioni

Distinti saluti.

.....
(.....)

Per ricevuta della presente nota:

Data di ricezione

Firma dell'istante

Comune di Lauro

Provincia di Avellino

Prot. n.

LI,

Alla cortese attenzione di:
(Richiedente l'accesso)

.....

OGGETTO: Comunicazione di differimento o limitazione dell'istanza di accesso.

In relazione alla istanza di accesso civico che la SV ha presentato a questo ufficio con nota del assunta al protocollo comunale con n. in data questo ufficio comunica che la risposta all'istanza è:

- ☐ differita di n giorni
- ☐ limitata ad alcuni elementi (nello spazio che segue vanno indicati),
- ☐ già accessibili sul sito istituzionale: *www.....alla voce "amministrazione trasparente". Il/i link ipertestuale/i diretto/i ai documenti è/sono i seguente/i:*
www.
- ☐ già disponibili in visione presso l'ufficio aperto al pubblico nei seguenti orari
- ☐ già disponibili in copia presso l'ufficio aperto al pubblico nei seguenti orari previo pagamento delle seguenti spese, € a titolo di rimborso spese;
- ☐

per i seguenti motivi:

.....

Avverso questo provvedimento la SV e chiunque ne avesse titolo è ammesso, con le modalità previste artt. 5 e seg. del D.lgs. 14/03/2013, n. 33, a fare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza comunale: **[riferimenti**].

È anche ammesso un ricorso:

- al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- al difensore civico comunale **[se istituito, altrimenti la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore]**.

Responsabile del procedimento è; per informazioni

Distinti saluti.

.....

(.....)

Per ricevuta della presente nota:

Data di ricezione

Firma dell'istante

Comune di Lauro

Provincia di Avellino

Registro degli accessi

Linee guida Anac FOIA (del. 13/09/2016)

Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la P.A. (del 30/05/2017)

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Da aggiornare con cadenza semestrale* in Amministrazione Trasparente

(Altri contenuti/Accesso Civico)

Avvertenza

Il presente registro andrà pubblicato semestralmente* nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito comunale.

Dunque **non potrà contenere dati personali di alcuno**, neanche di chi ha fatto l'istanza di accesso civico.

Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente l'avviso al controinteressato e tutto il relativo procedimento previsto dall'art. 5 comma 5 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Nota

*A pagina 23 della circolare 2 del 30/05/2017 del Ministro per la semplificazione e la P.A si dice che il registro vada aggiornato trimestralmente.

Segnaliamo che questo registro non è previsto da alcuna legge, ma solo dalle disposizioni di ANAC e Funzione pubblica: la delibera ANAC n. 1309/2016 prevede di aggiornare la pubblicazione ogni 6 mesi.

ISTANZA				ESITO	
Tipo di accesso	Prot.	Data	Oggetto*	Prot.	Data
☐ Civico ☐ Generalizzato ☐ Documentale					
(In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti)					
ISTANZA DI RIESAME			PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE O DEL DIFENSORE CIVICO		
Prot.	Data	Esito	Motivazione	Prot.	Esito
		☐ Irrricevibile (art. 2 L.241/1990) ☐ Accoglimento previa notifica ai controinteressati ☐ Accoglimento semplice ☐ Accoglimento con differimento o limitazione ☐ Accoglimento dopo preavviso di rigetto ☐ Rigetto previo preavviso di rigetto			☐ Irrricevibile (art. 2 L.241/1990) ☐ Accoglimento previa notifica ai controinteressati ☐ Accoglimento semplice ☐ Accoglimento con differimento o limitazione ☐ Rigetto

* Indicare con le sole iniziali i nomi delle persone fisiche a tutela dei dati personali. Infatti il presente registro andrà pubblicato semestralmente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito comunale. Dunque non potrà contenere dati personali di alcuno, neanche di chi ha fatto l'istanza di accesso civico. Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente l'avviso al controinteressato e tutto il relativo procedimento previsto dall'art. 5 comma 5 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Istanza di riesame

Art. 5 comma 7 e seg. del D.lgs. 33/2013

Luogo e data

Al Responsabile Comunale della prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza

di

Al difensore civico

di

Io sottoscritto/a nato/a il

in (comune di nascita) e residente

in (comune di residenza)

in relazione al provvedimento riguardante l'istanza di accesso emanato con nota n. in data

constatato che detto provvedimento è lesivo dei miei diritti, interessi e prerogative in quanto

.....

.....

.....

CHIEDO CHE CODESTO COMUNE RIESAMINI DETTO PROVVEDIMENTO

Chiedo di ricevere documenti e comunicazioni relative alla presente istanza in Via

n. civ. CAP Comune Tel

Cell. e-mail/PEC

Sono inoltre consapevole che a norma dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013 e secondo quanto prevede la circolare n. 2 del "**Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione**" in data 30/05/2017, la seguente istanza di riesame può essere indirizzata sia al al Responsabile Comunale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che al Difensore civico.

Allego fotocopia non autenticata di un mio documento di identità e i seguenti documenti:

.....

Distinti saluti.

.....
(FIRMA)

Ai sensi dell'art. 38, d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

FIRMATA DAL DICHIARANTE II MIA PRESENZA Il L'ADDETTO	SI ALLEGA FOTOCOPIA: CARTA D'IDENTITÀ PASSAPORTO PATENTE
---	--